

一、被告人张某某犯危害国家重点保护植物罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金3000元；

二、被告人张某某已退缴至公安机关的违法所得280元，依法予以没收，上缴国库，多退缴的2720元发还被告人张某某；

三、作案工具锄头一把、物证手机一部，予以没收。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》

于2023年8月15日施行，本案恰逢最新司法解释发布两个月进入审理阶段，最新司法解释对于犯罪对象以及“情节严重”都有了新的规定，本案犯罪事实发生于2021年，最新司法解释对本案犯罪是否具有溯及力是本案审理的难点。

一、“从旧兼从轻”原则的适用

“从旧兼从轻”原则的适用应基于对新旧司法解释改动部分的充分理解。最新司法解释规定情节严重的情形之一为：“危害国家二级保护野生植物十株以上或者立木蓄积十立方米以上”，对比2020年12月11日施行的《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，相应的表述是“非法采伐、毁坏列入国家重点保护野生植物名录的树木二株以上、非法采伐立木蓄积二立方米以上”，最新司法解释对于情节严重的改动，其一是犯罪数额和采伐的立木蓄积均有所放宽，其二是对象由“树木”变更为“植物”，范围更加广泛。

野生植物的分类繁杂且系统，“树木”显然不能涵盖所有植物，本案涉案植物尾叶杜鹃(俗名：马缨花)，属于低矮灌木，能否认定为“树木”尚有争议，对于司法解释的改动，应充分理解其目的在于扩大国家重点保护野生植物的保护范围，并贯彻“治罪”与“治理”并重的理念，旧的司法解释对于损害“树木”以外植物的情节严重情形未予明确，新的司法解释对珍稀植物的保护范围更为宽泛，且对情节严重要求的数额也有所放宽。不论是2000年司法解释还是2023年司法解释，其中对于株数的规定基本和立木方量具有对等性，即一株的社会危害性略等同于一立木方量。本案犯罪数量虽达到221株，但系栽于花盆中的较小苗木，总体立木方量不大，与成才树木有较大的差异性，但考虑到尾叶杜鹃的濒危性且数量达新解释情节严重认定标准二十余倍，此数量不在司法解释对于情节严重数量的变动范围之内，不管是依照2000年司法解释还是2023年司法解释均应认定达到“情节严重”，故本案不存在“从旧兼从轻”原则的适用问题，应以最新司法解释认定为情节严重。

二、缓刑的适用

《中华人民共和国刑法》第七十二条规定了可以适用缓刑需同时符合犯罪

情节较轻、有悔罪表现、没有再犯危险、没有重大不良影响四个条件，本案被告人已经被认定为情节加重犯的情况下，能否适用缓刑。笔者认为，认定缓刑适用条件的“犯罪情节较轻”所考虑的因素通常比认定情节加重犯所考虑的因素更为广泛，情节加重犯不必然具有严重社会危害性，不能简单地将情节加重犯排除在缓刑适用条件之外。

同时，应准确理解2023年发布的《最高人民法院关于审理破坏森林资源刑事案件适用法律若干问题的解释》的立法本意在于，依法惩治破坏森林资源犯罪，强化对生态环境和生物多样性的保护，本案的审理恰逢最新司法解释的施行，对于其立法本意应在案件办理中重点予以考量。综合本案危害国家重点保护植物的数量、大小、价值以及对生态环境的损害程度，考虑到被告人到案时植物仍处于存续状态，其已采取补种树木、恢复植被等方式对生态环境进行修复，认罪认罚并主动退缴违法所得等因素，综合认定其符合缓刑适用条件。

总之，涉环境资源刑事犯罪的审理，既要严格的标准惩治犯罪和保护生态环境，同时也应通过合理的裁判教育和引导行为人采取补救措施，促使“森林资源破坏者”转变为“森林生态修复者”。

编写人：云南省昆明市东川区人民法院 张静 符睿智

危害国家重点保护植物罪中“主观明知” 和量刑情节的认定问题

—— 张某某危害国家重点保护植物案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

福建省福鼎市人民法院(2023)闽0982刑初313号刑事判决书

2. 案由：危害国家重点保护植物罪

【基本案情】

2021年9月7日，野生金豆（俗称“山橘、山金豆、金柑”）被列入《国家重点保护野生植物目录》，实行国家二级保护野生植物管理。2021年12月，张某某为牟利目的，未经野生植物行政主管部门批准，先后三次单独或伙同雷太称（另案处理）等人携带小洋镐、锯子、剪刀等工具至某1村月片山、某2村山场和某3村桥头边山场采挖野生金豆共16株，并通过直播平台出售，获利1870元。2022年5月5日，张某某自动向森林警察大队投案，并退出违法所得1870元。案发后，侦查机关在某4村×号民房四层平台提取到张某某于2021年9月7日之前于野外采挖的用于观赏的金豆24株，并扣押采挖工具小洋镐1支。提取的24株金豆经鉴定，均为野生起源，属国家二级保护野生植物。

本案在审理过程中，因案涉金豆物种的生态修复需要运用专业技术措施予以完成，张某某客观上确无能力和条件开展相关修复工作。经本院准许，张某某自愿缴纳生态修复费用5000元代替履行修复义务。同时，张某某还自愿向资源环境交易中心公司认购并核销核证的林业碳汇90吨，用于赔偿林业碳汇损

失。经某区矫正管理局调查评估，张某某可适用社区矫正。

【案件焦点】

张某某采挖涉案金豆在主观方面是否缺乏犯罪故意。

【法院裁判要旨】

福建省福鼎市人民法院经审理认为：张某某为牟利目的，违反野生植物保护法规，未经批准非法采挖国家二级保护野生植物金豆，利用野生金豆天然的观赏价值，出售获利，其行为损害了社会公共利益，有悖于人与自然和谐共生的生态文明理念。同时，张某某实施的该行为符合刑法规定的危害国家重点保护植物罪的构成要件，被刑法及相关法规所禁止，具有刑法违法性。张某某作为心智正常的成年人，且经常从事野生植物培育，应当了解国家重点保护野生植物目录的公告。张某某的行为构成危害国家重点保护植物罪。因张某某多次采挖野生金豆数量达16株，并出售获利，危害国家重点保护植物犯罪情节严重，但其具有自首、认罪认罚、主动退出违法所得、自愿履行生态修复义务并赔偿林业碳汇功能损害等情节，悔罪表现深刻，可从轻、减轻处罚。综合张某某的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现并参考所在社区意见，故决定予以减轻处罚并宣告缓刑。侦查机关扣押在案的采挖工具小洋镐及张某某出售案涉野生金豆的获利款1870元，属犯罪工具或违法所得，依法应予以没收。侦查机关提取在案的野生金豆24株，在本案中作为证据功能使用，故对该财物不作实质性处理，由有关部门根据野生金豆物种国家实行二级保护管理的特殊属性和张某某曾存在出售野生金豆获利之情形，依法处理。据此，判决如下：

一、张某某犯危害国家重点保护植物罪，判处有期徒刑一年四个月，缓刑一年六个月，并处罚金1870元；

二、扣押在案的张某某退出的违法所得1870元、作案工具小洋镐1支，予以没收，由扣押机关上缴国库；

三、扣押在案的野生金豆24株，由扣押机关依法处理；

四、张某某自愿缴纳的生态修复金5000元，用于福鼎市域内碳汇林项目

一、妨害社会管理秩序罪 179

建设。

案件宣判后，判决已生效。

【法官后语】

本案被告以偷挖他人承包地内保护植物罪中“盗掘明知”和具刑情